

Términos y condiciones generales de uso de la página ActivaFitness.

1. Aceptación de los Términos y Condiciones

El presente documento establece los Términos y Condiciones generales de uso del sistema ActivaFitness. Al acceder, registrarse o utilizar cualquiera de los servicios ofrecidos por esta plataforma, el cliente acepta en forma plena y sin reservas todas las cláusulas aquí expresadas. En caso de no estar de acuerdo con alguna de las disposiciones, deberá abstenerse de utilizar el sistema o brindar sus datos personales.

2. Definiciones

A los fines de este documento, se entenderá por “Cliente” a toda persona que se registre en el sistema para el consumo de los servicios brindados. “Administrador” es quien ha sido autorizado por el gimnasio para gestionar datos internos del sistema. “Contenido” abarca cualquier recurso digital cargado a la plataforma: rutinas, recetas, productos, imágenes, videos e información escrita. “Sistema” hace referencia a la plataforma web ActivaFitness y su base de datos.

3. Servicio

ActivaFitness es una plataforma digital desarrollada para gestionar integralmente las actividades del gimnasio ActivaFitness, ubicado en Temperley, Argentina. Su propósito es facilitar la administración diaria de rutinas, recetas, productos y reservas, mediante un sistema intuitivo y seguro. Tanto clientes como administradores cuentan con funcionalidades personalizadas según su perfil, lo que permite mejorar la experiencia deportiva, optimizar recursos internos y reducir errores operativos

4. Funcionalidades Disponibles

El sistema permite a los clientes registrarse con sus datos personales, acceder a una cuenta individual, consultar rutinas generales o personalizadas, visualizar recetas alimenticias clasificadas, explorar el catálogo de productos del gimnasio y efectuar reservas de productos mediante carrito online. Una vez realizada la reserva, el sistema muestra el alias bancario para que el cliente pueda efectuar la transferencia, cuyo comprobante deberá enviar por WhatsApp. El retiro de productos se coordina directamente en el establecimiento.

5. Términos y condiciones sobre el uso de datos personales

Al suministrar información, la persona que completa y suscribe el formulario comprende y acepta que proporcionar datos personales supone la aceptación sin reservas de los términos y condiciones aquí establecidos. Si tiene dudas al respecto, póngase en contacto con el administrador enviando un correo a través de **activafitness@hotmail.com**.

ActivaFitness es responsable por las bases de datos generadas a partir del presente formulario.

Los datos personales obtenidos serán tratados de conformidad y con las garantías establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y la Ley N.º 14.218 de la Provincia de Buenos Aires

Quien suscribe el formulario cuenta con la información veraz y necesaria para decidir de forma expresa, libre y voluntaria si desea brindar sus datos personales.

Quien decide voluntariamente proporcionar sus datos personales debe brindar datos veraces, exactos y completos. La inexactitud de los mismos puede suponer dificultades para establecer un vínculo directo con el administrador.

El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información relativa a los datos personales referidos a su persona que se encuentren incluidos en los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Provincia de Buenos Aires.

El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información relativa a los datos personales referidos a su persona que se encuentren incluidos en los archivos, registros, bases o bancos de datos de este **Gimnasio ActivaFitness**.

ActivaFitness en su carácter de responsable de la base de datos conservará los datos personales brindados por los Clientes hasta el momento en que se encuentre extinguida la finalidad para la cual fueron recolectados o hasta que el titular de dichos datos lo solicite.

El responsable de las bases de datos puede también ceder los datos personales recolectados a otras Dependencias y Organismos pertenecientes de la Provincia de Buenos Aires.

El titular de los datos personales podrá solicitar la actualización, rectificación y, cuando corresponda, la supresión o el sometimiento a confidencialidad de los datos personales provistos.

Los datos recolectados tendrán por finalidad:

Datos personales para el registro y reconocimiento:

- Nombre, Apellido, DNI, Email, Número de teléfono.
- Finalidad: Identificación unívoca del cliente en el sistema y acceso a las funcionalidades personalizadas de la plataforma.

Teléfono auxiliar en caso de emergencia:

- Finalidad: Contacto rápido y eficiente con un tercero designado por el cliente en situaciones de emergencia o salud que lo requieran.

Apto médico:

- Finalidad: Garantizar la seguridad del cliente al realizar actividades físicas, permitiendo a los entrenadores asignar rutinas compatibles con su estado de salud y edad. Se destaca que este dato es sensible y su tratamiento se realiza bajo estrictas medidas de seguridad.

Aptos Médicos

El apto médico, si bien es opcional para la creación de cuenta, es obligatorio para el ingreso físico a las instalaciones del gimnasio. La copia digital del apto se guarda de forma segura en la base de datos del sistema, y puede conservarse una copia impresa bajo resguardo del dueño del gimnasio, a fin de que los entrenadores puedan acceder a dicha información para asignar rutinas compatibles con la salud y edad del cliente.

El responsable de la base de datos declara que adopta las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de

modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones de información.

6. Responsabilidad

En caso de presentarse un apto médico al momento de la creación de la cuenta u otro momento del ciclo de vida de la misma, el cliente declara estar en las condiciones físicas y de salud necesarias para hacer uso de los servicios que ofrece la Aplicación, conforme lo dictamina el apto médico. El cliente no utilizará ninguna de las funcionalidades de la Aplicación relacionadas al entrenamiento, ejercicio, alimentación y actividades relacionadas si padece alguna enfermedad o dolencia infecciosa que pueda ser perjudicial para su salud. El cliente es responsable del uso de la Aplicación quedando eximido el sistema y la empresa de cualquier responsabilidad derivada de la misma. La empresa no será responsable de cualquier tipo de daños enunciados en la normativa argentina ni será responsable de cualquier pérdida que deriven de su uso de la aplicación o su incapacidad para acceder o utilizar la aplicación.

7. Clientes Menores de Edad

La aplicación y los servicios del gimnasio están diseñados principalmente para personas mayores de 18 años. Los menores de 18 años no están autorizados a registrarse o utilizar de forma autónoma las funcionalidades de la aplicación, especialmente aquellas relacionadas con la asignación de rutinas o dietas. En el caso de que un menor de 18 años desee utilizar los servicios presenciales del gimnasio, deberá presentar una autorización firmada por sus padres o tutor legal. Esta autorización se entregará de forma presencial en el establecimiento. La rutina que se le asigne al menor será personalizada, teniendo en cuenta su apto médico y su edad, y será supervisada por un entrenador responsable. Para cualquier otra funcionalidad de la aplicación que no implique la provisión de rutinas personalizadas (ej. consulta de productos o reservas), el uso por parte de menores siempre deberá ser bajo la supervisión directa y responsabilidad de sus padres o tutor legal. Si un menor de edad ha utilizado los servicios de la empresa o se ha registrado en la aplicación sin el consentimiento de sus padres o tutor legal, estos deberán contactarnos para solicitar la eliminación de los datos personales recogidos a la brevedad.

8. Condiciones de Uso

El sistema está destinado exclusivamente a fines personales y bajo responsabilidad de cada cliente. Cada persona registrada se compromete a mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso. Está estrictamente prohibido suplantar identidades, alterar contenido de la plataforma, extraer datos sin autorización o utilizar el sistema con fines contrarios a la ley o la moral. El mal uso del sistema será causal de baja inmediata del cliente y posible denuncia ante las autoridades competentes.

9. Reservas y Comprobantes de Pago

ActivaFitness no ofrece pasarelas de pago automáticas ni mecanismos de cobro integrados. Las compras virtuales funcionan bajo la modalidad de reserva: al confirmar una operación, se visualiza un alias bancario al cual el cliente deberá transferir el importe correspondiente. El comprobante de pago se enviará luego por mensaje a través de WhatsApp. El retiro del producto se coordinará en el gimnasio, en un horario previamente convenido. Toda transacción requiere validación manual por parte del personal autorizado.

10. Propiedad Intelectual

Todo el contenido digital, visual, textual y funcional alojado en la plataforma ActivaFitness pertenece exclusivamente al gimnasio desarrollador. Se prohíbe expresamente su reproducción, distribución, modificación o utilización fuera del sistema sin autorización escrita de los titulares legales. Esta disposición incluye imágenes, videos, código fuente, interfaces gráficas, bases de datos y diseño funcional.

11. Limitación de Responsabilidad

ActivaFitness no será responsable por daños o perjuicios derivados del uso inadecuado del sistema, ni por lesiones causadas por una mala ejecución de rutinas o dietas propuestas. Tampoco asumirá responsabilidad por problemas técnicos ajenos al control del sistema, como fallos en internet, errores del servidor de correo o pérdidas de datos atribuibles a terceros. El uso del sistema implica la aceptación de estas limitaciones.

12. Modificaciones a los Términos

Estos Términos y Condiciones pueden ser modificados, actualizados o ampliados en cualquier momento por ActivaFitness. Las modificaciones serán notificadas a los Clientes a través del sitio web o por medios digitales de contacto registrados. El uso continuado del sistema luego de comunicadas las modificaciones se considerará como aceptación de los nuevos términos.

13. Contacto

Para realizar consultas, solicitar información o presentar reclamos, los clientes podrán comunicarse con el gimnasio a través de los siguientes canales oficiales:

Correo electrónico: **activafitness@hotmail.com**

WhatsApp: **+54 9 11 6660-1356**